

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH GÒ CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 369/QC-HDGC

Gò Công, ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá Tài sản được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Công ty đấu giá hợp danh Gò Công ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản như sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1.1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 16 Ngô Tùng Châu, khu phố 3, phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Yên Luông. Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tên tài sản, giá khởi điểm, số lượng, nơi có tài sản, chất lượng và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Yên Luông. Cụ thể:

- **Tài sản 1:** Quyền cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 97, tờ bản đồ số 07 thuộc Ấp Bình Cách, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích: 322,4 m². Mục đích sử dụng đất: lúa. Hiện trạng: Cây trồng trên đất, ranh giới ổn định không tranh chấp.

- **Tài sản 2:** Quyền cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 12, tờ bản đồ số 03 thuộc Ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích: 1009,2 m². Mục đích sử dụng đất: lúa. Hiện trạng: cây trồng trên đất, ranh giới ổn định không tranh chấp.

- **Tài sản 3:** Quyền cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 01, tờ bản đồ số 16 thuộc Ấp Phú Quới, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích:

3143,9 m². Mục đích sử dụng đất: cây lâu năm. Hiện trạng: Cây trồng trên đất, ranh giới ổn định không tranh chấp.

- **Tài sản 4:** Quyền cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 348, tờ bản đồ số 14 thuộc Ấp Phú Quới, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích: 899,5 m². Mục đích sử dụng đất: tín ngưỡng. Hiện trạng: Cây trồng trên đất, ranh giới ổn định không tranh chấp.

- **Tài sản 5:** Quyền cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 32, tờ bản đồ số 16 thuộc Ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích: 1578,7 m². Mục đích sử dụng đất: nuôi trồng thủy sản. Hiện trạng: Cây trồng trên đất, ranh giới ổn định không tranh chấp.

- **Tài sản 6:** Quyền cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 697, tờ bản đồ số 10 thuộc Ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích: 291,2 m². Mục đích sử dụng đất: cây lâu năm. Hiện trạng: Cây trồng trên đất, ranh giới ổn định không tranh chấp.

2.2. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: 685.745 đồng/01 năm. Tương ứng: 3.428.725 đồng/05 năm.

- Tài sản 2: 2.044.639 đồng/01 năm. Tương ứng: 10.223.195 đồng/05 năm.

- Tài sản 3: 6.369.541 đồng/01 năm. Tương ứng: 31.847.705 đồng/05 năm.

- Tài sản 4: 1.913.237 đồng/01 năm. Tương ứng: 9.566.185 đồng/05 năm.

- Tài sản 5: 3.198.446 đồng/01 năm. Tương ứng: 15.992.230 đồng/05 năm

- Tài sản 6: 619.382 đồng/01 năm. Tương ứng: 3.096.910 đồng/05 năm

Tổng giá khởi điểm: **74.154.950 đồng** (Bảy mươi bốn triệu một trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi đồng).

2.3. Số lượng: 06 tài sản. Đấu giá từng thửa đất.

2.4. Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2.5. Thời hạn cho thuê: 05 năm

2.6. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các thửa đất

2.7. Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đấu giá:

- Công văn số 620/UBND-TH ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc thống nhất giá khởi điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích xã Yên Luông

- Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc phê duyệt phương án xây dựng giá sàn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích xã Yên Luông

- Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Yên Luông về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích xã Yên Luông

- Phương án số 01/PA-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Yên Luông về việc xây dựng giá sàn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích xã Yên Luông

- Thông báo số 07/TB-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Yên Luông về bước giá

** Hồ sơ pháp lý do Ủy ban nhân dân xã Yên Luông cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi mặt vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục cho thuê đưa tài sản ra đấu giá.*

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá Tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Điều 4. Đối tượng không được tham gia đấu giá

4.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

4.2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

4.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 4.3 Điều này.

4.5. Người không có quyền thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4.6. Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người.

4.7. Một người đứng tên nhiều tổ chức (kể cả công ty mẹ, chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

Điều 5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

5.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 của quy chế này.
- Đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền mua hồ sơ trong thời hạn quy định theo thông báo đấu giá tài sản.

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

- Các tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 120 của Luật đất đai 2024.

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 sẽ không được tham gia, tham dự phiên đấu giá.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm xem tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và không thắc mắc, khiếu nại nếu trúng đấu giá.

5.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công)

- + Quy chế cuộc đấu giá

- + Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá

- + Người đăng ký tham gia điền các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.

- + Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá Hợp danh Gò

Công theo Quy chế, quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với cá nhân bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công phát hành);

+ Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người đăng ký tham gia đấu giá (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

+ Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với tổ chức bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công phát hành), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

+ Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có) (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

+ Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại tài sản cho thuê (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu).

+ Người đăng ký tham gia đấu giá (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu.

Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá chỉ mang theo bản photo mà không có bản chính để đối chiếu thì Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ từ chối bán hồ

sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá hoặc trường hợp ủy quyền không được công chứng chứng thực thì Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ từ chối bán hồ sơ.

Điều 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Ngày 08,09,10 tháng 4 năm 2025 liên tục trong giờ hành chính.

6.2. Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.

Điều 7. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính)

7.2. Thời gian nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính)

7.3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 16 Ngô Tùng Châu, khu phố 3, phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang

- Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước, Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 8. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

8.1. Bước giá:

- Tài sản 1: Tối thiểu 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê; giá trả tối đa không hạn chế. Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu theo quy định của điểm d5 sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 30 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Tài sản 2: Tối thiểu 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê; giá trả tối đa không hạn chế. Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu theo quy định của điểm d5 sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 30 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Tài sản 3: Tối thiểu 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê; giá trả tối đa không hạn chế. Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu theo quy định của điểm d5 sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 30 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Tài sản 4: Tối thiểu 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê; giá trả tối đa không hạn chế. Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu theo quy định của điểm d5 sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 30 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Tài sản 5: Tối thiểu 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê; giá trả tối đa không hạn chế. Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu theo quy định của điểm d5 sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 30 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Tài sản 6: Tối thiểu 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê; giá trả tối đa không hạn chế. Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu theo quy định của điểm d5 sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 30 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

8.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 685.745 đồng (*Sáu trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi lăm đồng*)

- Tài sản 2: 2.044.639 đồng (*Hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi chín đồng*)

- Tài sản 3: 6.369.541 đồng (*Sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi một đồng*)

- Tài sản 4: 1.913.237 đồng (*Một triệu chín trăm mười ba nghìn hai trăm ba mươi bảy đồng*)

- Tài sản 5: 3.198.446 đồng (*Ba triệu một trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi sáu đồng*)

- Tài sản 6: 619.382 đồng (*Sáu trăm mười chín nghìn ba trăm tám mươi hai đồng*)

8.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Gò Công.

- Nội dung chuyển khoản: "*Họ và tên khách hàng đăng ký – tên tài sản đấu giá*"

Ghi chú: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được "**PHÁT SINH CÓ**" trong tài khoản Ngân hàng của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công đã cung cấp cho Người

đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

- Lưu ý: Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước thay cho người khác đã đăng ký tham gia đấu giá cùng thuê 01 tài sản. Người được nộp tiền thay không được phép tham gia phiên đấu giá.

8.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 50.000 đồng/hồ sơ
- Tài sản 2: 50.000 đồng/hồ sơ
- Tài sản 3: 50.000 đồng/hồ sơ
- Tài sản 4: 50.000 đồng/hồ sơ
- Tài sản 5: 50.000 đồng/hồ sơ
- Tài sản 6: 50.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng mức phí theo Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản).

- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 19890557 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Gò Công.

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả lại trong bất kì trường hợp nào theo quy định tại Điều 7 thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ tài chính.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân xã Yên Luông. Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá mà địa điểm tổ chức phiên đấu giá không đáp ứng được điều kiện tổ chức thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ thông báo bằng văn bản về địa điểm tổ chức phiên đấu giá cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện. Việc thông báo phải thực hiện chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá được xác định trong Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành (quy định tại điều 37 Luật

đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024).

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo quy định Điều 41 Luật đấu giá tài sản, sửa đổi bổ sung năm 2024. Đấu giá từng thửa đất.

- Khách hàng trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá. Đấu giá từng thửa đất.

10.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên (Khoản 2 Điều 41 Luật đấu giá tài sản).

Đối với TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6:

- Người tham gia đấu giá trả giá. Bước giá áp dụng thống nhất cho tất cả các vòng đấu là: 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê, giá trả tối đa không hạn chế.

- Tại vòng thứ nhất: Người tham gia trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả giá liền kề trước đó một bước giá là: 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê, giá trả tối đa không hạn chế.

- Tại các vòng tiếp theo: Giá khởi điểm là giá đã trả cao nhất của vòng đấu trước đó. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả giá liền kề trước đó một bước giá: 100.000 đồng/năm. Tương ứng: 500.000 đồng cho trọn thời gian thuê, giá trả tối đa không hạn chế.

- Người không tham gia trả giá là người chấp nhận trả giá bằng giá khởi điểm; người không tham gia trả giá ở vòng trước thì không được tham gia trả giá ở vòng tiếp theo.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Thời gian tối đa cho mỗi lần trả giá là 03 phút kể từ khi Đấu giá viên điều hành yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn;

- Giá trúng đấu giá là giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm cộng với một bước giá.

Điều 11. Nội quy phiên đấu giá



11.1. Đối với người đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia phiên đấu giá phải mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế và giấy ủy quyền (nếu có).

- Không được sử dụng điện thoại; không trao đổi, bàn bạc; giữ trật tự, tuân thủ các quy định của Công ty và của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

11.2. Đối với người có tài sản đấu giá

Người tham dự phiên đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó giới thiệu đến tham dự, số lượng người được giới thiệu đến tham dự không hạn chế.

11.3. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

11.3.1. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được tham gia phiên đấu giá tài sản:

- Đến trễ hoặc không có mặt tại phiên đấu giá (trừ trường hợp bất khả kháng) khi phiên đấu giá đã khai mạc và có người trả giá;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Để tránh tình trạng thông đồng dìm giá theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá Tài sản 2016 được sửa đổi bổ sung tại điểm e khoản 5 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024. Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước thay cho người khác đã đăng ký tham gia đấu giá cùng thuê 01 tài sản. Người được nộp tiền thay không được phép tham gia phiên đấu giá.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó quy định tại Điểm g Khoản 5 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

11.3.2. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia phiên đấu giá tài sản:

- Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá gây mất trật tự, cản trở, phá rối quyền đấu giá của người khác;
- Trao đổi với người tham gia đấu giá khác, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong phòng đấu giá;
- Người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng dìm giá; mua chuộc, đe dọa người tham gia đấu giá;
- Mọi hành vi tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cố tình làm cho cuộc đấu giá không thành hoặc cố tình trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc để nhằm mục đích thông đồng dìm giá ở lần đấu giá sau thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ mất quyền tham gia đấu giá, bị đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
- Có mặt tại phiên đấu giá nhưng trả giá dưới giá khởi điểm đã được quy định;
- Người tham gia đấu giá trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành công bố người trúng đấu giá.

Điều 12. Xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá:

12.1. Xử lý khoản tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 24 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (Khoản 5 Điều 39 Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024).

12.2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: (Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản)

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, không có giấy ủy quyền (hợp lệ) cho người khác tham gia đấu giá thay;

- Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung tại điểm e, điểm g khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Người tham gia đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá đã trả giá, nhưng sau đó rút lại giá đã trả theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

12.3. Xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm:

Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản đấu giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này. (Khoản 8 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

12.4. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận, từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại phiên đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận giá đã trả.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận giá đã trả đối với tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 13: Thanh toán tiền, thời hạn giao tài sản:

13.1. Đối với người trúng đấu giá:

a) Thời gian nộp tiền trúng đấu giá:

- Thời hạn thanh toán tiền ký quỹ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán cho Ủy ban nhân dân xã Yên Lương số tiền tương ứng 01 năm thuê sau khi đã trừ tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá thực hiện nộp tiền thuê vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Thời hạn nộp tiền thuê: Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá phải được quy định tại quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá để người trúng đấu giá thực hiện, nhưng không quá thời hạn phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy thì việc xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, pháp luật về quản lý thuế (quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

- Trường hợp người thuê đất của Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm có nhu cầu và đề nghị thì được nộp trước tiền thuê đất cho một số năm của chu kỳ ổn định tiền thuê đất (không quá 05 năm) và có quyền của người sử dụng đất theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (quy định tại điểm c

khoản 3 Điều 43 Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

b) Xử lý chậm nộp:

- Thực hiện theo Điều 45 của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định “*Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với số tiền chậm nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành...*”

- Quá thời hạn quy định, khách hàng không đến làm thủ tục nộp tiền thì xem như khách hàng đơn phương hủy kết quả đấu giá, số tiền đặt cọc mà khách hàng đã nộp sẽ được sung vào công quỹ nhà nước.

- Trường hợp nếu khách hàng chậm nộp, chưa nộp đủ số tiền theo Thông báo của cơ quan thuế thì khách hàng phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật.

13.2. Đối với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Ủy ban nhân dân xã Yên Luông.

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời hạn giao tài sản: Do thỏa thuận giữa người có tài sản và người trúng đấu giá.

- Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

Điều 14: Quy định khác

- Người có tài sản chịu trách nhiệm pháp lý của tài sản đấu giá và giao cho người trúng đấu giá; giao quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá phải sử dụng đúng mục đích sử dụng đất.

- Trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người trúng đấu giá phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đồng thời, giao trả lại mặt bằng cho Nhà nước và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện cũng như không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thời gian trả mặt bằng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

- Trường hợp người trúng đấu giá sử dụng đất thuê sai mục đích thì người có tài sản đấu giá có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Điều 15: Phạm vi áp dụng

- Người có tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, người trúng đấu giá chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân xã Yên Luông (niêm yết);
- Công ty (niêm yết);
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Tài



